

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת איתן גינזבורג

פ/25/6123

הצעת חוק-יסוד : הכנסת (תיקון – החלטה בדבר הפסקת כהונה של חבר הכנסת)

1. תיקון סעיף 7א בחוק-יסוד : הכנסת¹ (להלן – חוק היסוד), בסעיף 7א –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "אם יש במטרותיה" יבוא "אם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית קבע כי יש במטרותיה";

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "החלטת ועדת הבחירות המרכזית כי מועמד מנוע מלהשתתף בבחירות" יבוא "החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת או כי אדם לא יהיה מועמד בבחירות לכנסת";

(3) בסעיף קטן (ד), במקום "בוועדת הבחירות" יבוא "בפני יושב ראש ועדת הבחירות".

2. תיקון סעיף 42א בסעיף 42א(ג) לחוק היסוד –

(1) בפסקה (1), במקום "הכנסת רשאית, ברוב של 90 חברי הכנסת" יבוא "יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית רשאי";

(2) בפסקה (2), המילים "לפי הצעת ועדת הכנסת שהתקבלה ברוב של שלושה רבעים מחבריה" – יימחקו;

(3) בפסקה (3), במקום "החלטת הכנסת" יבוא "החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית" ובמקום "שמהחלטת הכנסת" יבוא "שמיום ההחלטה";

(4) במקום פסקה (4) יבוא :

"(4) החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לפי פסקה (1) טעונה אישור של בית המשפט העליון;";

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 69.

(5) בפסקה (6), במקום "הדיון בה וההשגה על החלטה" יבוא "הדיון בפני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ובבית המשפט העליון", והמילים "או בתקנון הכנסת" – יימחקו.

תיקון חוק הכנסת 3. בחוק הכנסת, התשנ"ד-1994², סעיף 8א – בטל.

ד ב ר י ה ס ב ר

בהתאם לחוק-יסוד: הכנסת (להלן – חוק היסוד), החלטה על הפסקת כהונתו של חבר הכנסת שמתקיימות בו העילות הקבועות בסעיף 7א לחוק היסוד, מסורה בידי מליאת הכנסת לפי הצעה של ועדת הכנסת. החלטה בדבר מניעת השתתפות בבחירות בשל העילות המנויות בסעיף האמור מסורה בידי ועדת הבחירות המרכזית, המורכבת מנציגי סיעות הכנסת.

הניסיון מלמד כי נכון להוציא החלטות מהותיות מהסוג האמור, הנוגעות לזכות היסוד לבחור ולהיבחר לכנסת ולכהן בה, מידיהם של חברי הכנסת וחברי ועדת הבחירות, המייצגים מפלגות פוליטיות יריבות. זאת על מנת למנוע ערבוב שקשה להימנע ממנו בין שיקולים הנוגעים לעילות הקבועות בחוק לבין שיקולים אחרים שאינם מהווים עילה לפסילה או להפסקת כהונה.

מטרתה של הצעת החוק להעביר את ההחלטה בעניינים אלה לגורם שיפוטי שאינו תלוי ושאינו חלק מהמערכת הפוליטית-מפלגתית – יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שהוא שופט של בית המשפט העליון. החלטותיו בעניינים אלה יחייבו אישור של בית המשפט העליון, בהרכב של תשעה שופטים לפחות, כאמור בסעיף 63א(ה) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969. תיקון זה יבטיח כי החלטות רגישות אלה יתקבלו רק במקרים בהם מתקיימת עילת פסילה מובהקת על פי חוק היסוד, ולא ישמשו ככלי במאבק הפוליטי-מפלגתי.

יצוין כי לצד התיקונים לחוק היסוד יהיה צורך לתקן את ההוראות בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, העוסקות בסדרי הדיון בעניינים האמורים בפני יושב ראש ועדת הבחירות ובבית המשפט העליון.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בתמוז התשפ"ה (23.07.2025)

² ס"ח התשנ"ד, עמ' 140.